

信用及び業務に対する罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 信用毀損罪における「流布」とは、虚偽の風説を不特定又は多数の人が認識可能な状態に置くことをいい、行為者自らが直接に不特定又は多数の人に告知する場合のみならず、特定かつ少数の者を通じて順次不特定又は多数の人に伝播させる場合も含まれる。
2. 電子計算機損壊等業務妨害罪は、電子計算機に向けられた加害行為を手段とする業務妨害行為を処罰対象とするものであるところ、同罪の加害行為は、「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊」することと「人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え」ることに限られる。
3. 威力業務妨害罪における「威力を用いて」とは、人の意思を制圧するような勢力を行使することをいい、このような勢力が業務に従事している人に対して直接行使されることを要する。
4. 信用毀損罪は、公訴が提起されることにより公判において事件の内容が明らかになり、かえって被害者の信用が損なわれる事態を招くおそれがあるため、被害者による告訴がなければ公訴を提起することができない。
5. 強制力を行使しない公務は、業務妨害罪における「業務」には該当するが、公務執行妨害罪における「職務」には該当しない。

1 正しい

大判昭12.3.17は、虚偽の風説を直接少数の者に伝達した場合でも、その者を介して多数の者に伝播するおそれがあるときは、「虚偽の風説を流布」する行為に当たるとする。信用毀損罪（233条前段）の「虚偽の風説を流布し」とは、客観的真実に反する噂・情報を不特定又は多数の人に伝播させることをいう。名誉毀損罪（230条）と異なり、公然性は必要でないから、少数の者に噂を伝達する場合を含むとされる。

2 誤っている

234条の2第1項。電子計算機損壊等業務妨害罪の保護法益は電子計算機による業務の円滑な遂行であり、本罪は電子計算機に対する加害行為を手段とするものである。本罪は、電子計算機の動作阻害をもたらす行為として、①電子計算機又はそのように供する電磁的記録の損壊（大阪地判平9.10.3）及び②電子計算機への虚偽の情報又は不正な指令の入力に加えて、③その他の方法（動作阻害を直接惹起することが必要であり、コンピュータ室の占拠、オペレータの拘束などは含まれない）を規定している。

3 誤っている

威力業務妨害罪（234条）にいう「威力」とは、人の自由を制圧するに足る勢力をいい（最判昭28.1.30）、妨害手段としては、暴行・脅迫よりも広く、緩やかである。もっとも、判例（最判昭32.2.21）は、「威力」を用いたといえるためには、「一定の行為の必然的結果として、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしも、それが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない」としている。すなわち、威力の行使対象について、被害者以外の者に対して行使される場合も含むとされている。

4 誤っている

刑法第34章の名誉に対する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない（232条1項）。虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する（233条）。信用毀損罪の保護法益は、人に対する社会的評価のうち、特にその経済的信用であるところ、名誉毀損罪（230条）や侮辱罪（231条）のように、条文上、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができないとはしていない（232条1項、233条）。よって、信用毀損罪は、被害者による告訴がなくても公訴を提起することができる。

5 誤っている

最決昭62.3.12は、県議会委員会における条例案の採択等を威力により妨害した事案において、「本件において妨害の対象となつた職務は、新潟県議会総務文教委員会の条例案採決等の事務であり、なんら被告人らに対して強制力を行使する権力的公務ではないのであるから、右職務が威力業務妨害罪にいう『業務』に当たるとした原判断は、正当である」としている。すなわち、強制力を行使する権力的公務は業務妨害罪の「業務」に含まれないが、強制力を行使しない非権力的公務は「業務」に含まれるとしている。よって、本記述前段は正しい。最判昭53.6.29は、公務執行妨害罪（95条1項）における「職務」とは、「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」としている。すなわち、公務執行妨害罪における「職務」には、強制力を行使する公務はもちろん、強制力を行使しない公務も含まれる。よって、本記述後段は誤っている。